



PUTUSAN
Nomor 990 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LASMARIA P., S.Pd., bertempat tinggal di Jalan Sui Landak Barat, Nomor 5, RT 005, RW 004, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Nurliza, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor hukum Sen & Associates, beralamat di Jalan W.R. Supratman, Komplek Ruko Supratman Bisnis Point, Nomor 7A, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT UNIVERSAL, yang diwakili oleh Pidari Sinaga, S.Kom, S.H., M.Kn., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrahman, Nomor 52, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Ekok, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Martinus Ekok, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Pak Kasih, Nomor 4 AA, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2021; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 990 K/Pdt/2023



1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA

dan **LELANG PONTIANAK**, yang diwakili oleh Heru Pambudi, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan R.I., berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Nomor 19, Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan R.I. dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Nomor 19, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021;

2. NG TEK HUANG, bertempat tinggal di Jalan Raya Wajok Hulu, RT 003, RW 001, Kelurahan Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward Setiarso Hari Murti, S.H. dan kawan, Para Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Edward Setiarso Hari Murti, S.H. & *Patners*, beralamat di Jalan M. Sohor, Gang Surya Jingga, Nomor 8, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 990 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak atas agunan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2303 kepada Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dalam menyetujui permohonan lelang atau penjualan agunan kepada Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II yang membeli atau memenangkan lelang agunan dari Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sekaligus transaksi dinyatakan pembatalan;
7. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun dengan pihak ketiga lainnya atas agunan kredit adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dilakukan secara tunai dan sekaligus lunas kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dan Turut Tergugat memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 990 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*):

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat I:

Gugatan kurang pihak;

Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II Dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2303/Tanjung Hulu, luas tanah + 211 m² atas nama Ng Tek Huang/Penggugat Rekonvensi setempat dikenal dengan nama Jalan Sei Landak Barat, Kelurahan Tanjung Hulu, kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menempati sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2303/Tanjung Hulu, luas tanah 211 m², atas nama Ng Tek Huang (Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi), lokasi setempat dikenal dengan nama Jalan Sei Landak Barat, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun atau bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi secara seketika dan sekaligus;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 990 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2303/Tanjung Hulu, luas tanah 211 m², atas nama Ng Tek Huang/Penggugat Rekonvensi setempat dikenal dengan Jalan Sei Landak Barat, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Ptk., tanggal 20 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2303/Tanjung Hulu, luas tanah + 211 m² atas nama Ng Tek Huang/Penggugat Rekonvensi setempat dikenal dengan nama Jalan Sei Landak Barat, Kelurahan Tanjung Hulu, kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menempati sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2303/Tanjung Hulu, luas tanah 211 m², atas nama Ng Tek Huang (Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi), lokasi setempat dikenal dengan nama Jalan Sei Landak Barat, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun atau bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT PTK., tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pdt/2022 *juncto* Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Ptk., *juncto* Nomor 56/PDT/2022/PT PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Ptk., tanggal 20 April 2022, yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 56/PDT/2022/PT PTK., tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul pada setiap tingkatan peradilan dalam perkara ini;

Dan Atau:

Kami sangat mengharapkan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung tingkat kasasi memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut ketentuan hukum atau undang-undang;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 990 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2022 dan 29 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat selaku debitur dari Tergugat telah wanprestasi, maka untuk pelunasannya kreditur dapat mengambil dari hasil jual lelang agunan yang sudah diserahkan Penggugat oleh Turut Tergugat I dan telah dibeli oleh Turut Tergugat II, hal itu bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LASMARIA P., S.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LASMARIA P., S.Pd.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 990 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 990 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 990 K/Pdt/2023